



CUT: 61537-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0152-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 21 de mayo de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Tramite (CUT) 61537-2026, instruido por el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua (AAA), deriva de la solicitud de fecha 01.04.2026, presentado por el señor **HERNAN ORTIZ DE ORUE TUPFIA** identificado con **DNI N° 42300992**, sobre Otorgamiento de autorización de uso temporal de un área de terreno de la faja marginal derecha del rio Madre de Dios para siembra de cultivos.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el artículo 7 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que constituyen bienes de dominio público hidráulico, sujetos a las disposiciones de la presente Ley, el agua enunciada en el artículo 5 y los bienes naturales asociados a esta señalados en el numeral 1 del artículo 6 de la misma norma.

SEGUNDO. - Que, el numeral 3.1 de artículo 3 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 001-2010-AG, precisa que las fuentes naturales de agua y los bienes naturales asociados al agua, son bienes de dominio público hidráulico, en tal sentido no pueden ser transferidas bajo ninguna modalidad, ni tampoco se pueden adquirir derechos sobre ellos. Toda obra o actividad que se desarrolle en dichas fuentes debe ser previamente autorizada por la Autoridad Nacional del Agua.

TERCERO.- Que, el numeral 16.1 del artículo 16 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, y modificado con Resolución Jefatural N° 201-2017-ANA, señala que la Autoridad Administrativa del Agua autoriza el uso temporal de las fajas marginales y las riberas de los ríos amazónicos para la siembra de cultivos, siempre que no afecten los usos públicos, el curso de las aguas y no impida el mantenimiento y limpieza de los cauces.

CUARTO. - Que, los numerales 16.2 y 16.3 del citado Reglamento, establece que estas autorizaciones se otorgan respetando los usos y costumbres reconocidos por la Ley de Recursos Hídricos, preferentemente a quienes realizan con anterioridad dicha actividad,

Firmado digitalmente por
MAMANI
PACOMPIA
Hipólito FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 21/05/2026

Firmado digitalmente por
OCOLA NINA
Jalberth Javier
Antonio FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 21/05/2026



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : CA7104B4

previa opinión favorable de la Dirección o Gerencia Regional de Agricultura respecto a la viabilidad del cultivo a instalar cumpliendo lo señalado en el numeral 16.1 de la referida norma.

QUINTO. - Que, en este contexto, mediante el expediente de visto, la administrada, solicito el Otorgamiento de autorización de uso temporal de un área de terreno de la faja marginal derecha del río Madre de Dios para siembra de cultivos, ubicado en el sector Alta Cachuela, distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, ubicada en la Unidad Hidrográfica Intercuenca Medio Madre de Dios (46645), adjuntando los siguientes documentos: copia de DNI del administrado, memoria descriptiva, plano de ubicación del área, Informe N°040-2026-GRMDD-GRDE/DRDAR-AAT-jri, de fecha 24.03.2026, de opinión favorable sobre la viabilidad del cultivo emitido por Agencia Agraria Tambopata de la Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios; Así mismo persuade del expediente, el pago por derecho de trámite y pago por derecho de inspección ocular.

SEXTO.- Que, la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, realizo la Verificación Técnica de Campo N° 051-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/RLH de fecha 15.04.2026, donde se identificó que el área solicitada, es un área cultivada, asimismo, se constataron los cultivos de Pomelo, Naranja y Huito, los cuales tiene un periodo ya instalado entre 1 a 4 años según el cultivo. Con respecto a la ubicación geográfica de los vértices del área solicitada, son diferente a la memoria descriptiva. Es preciso indicar, que la ubicación geográfica de los vértices tomadas en la verificación técnica de campo mediante coordenadas UTM, datum WGS-84, zona 19 sur (en adelante coordenadas UTM), no son concordantes con la memoria descriptiva. En ese contexto, esta área técnica ha visto por conveniente, considerar las la ubicación geográfica en coordenadas UTM descrita en el acta de verificación técnica de campo, las cuales fueron corroboradas en base a la información gráfica de la AAA Madre de Dios. El administrado manifiesta que, los cultivos instalados o por instalar en el área solicitada corresponden a los cultivos de yuca, plátano, limones, naranja, pomelo, mandarina, lima y palta, los mismos se localizarían dentro del área solicitada.

Cuadro 1. Vértices del área solicitada según expediente

Ubicación geográfica (Coordenadas UTM)			Observaciones/Colindancias
Vértice	Este (m)	Norte (m)	
v1	480239	8619453	
v2	480254	8619563	
v3	480355	8619556	
v4	480339	8619437	
Área Total (ha)			1.17
Perímetro (ml)			433.77

SEPTIMO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0130-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 14.05.2026, el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, concluyó: **i)** Esta área técnica de la AAA Madre de Dios, ha realizado la consulta a la base grafica de usos temporales otorgados en el ámbito de esta AAA Madre de Dios, observándose que el área solicitada por el administrado, se encuentra como área libre. **ii)** El área a otorgar está sujeto al Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, aprobado con Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA y modificado con Resolución Jefatural N° 201-2017-ANA, *en el numeral 16.1 del citado reglamento establece que la AAA autoriza el uso temporal de fajas marginales y riberas de los ríos amazónicos para la siembra de cultivo, y los numerales 16.2 y 16.3 indica que las autorizaciones se otorgan respetando los usos y costumbres reconocidos por la Ley de Recursos Hídricos, preferentemente a quienes realizan con anterioridad dicha actividad, previa opinión favorable de la Dirección o Gerencia Regional de Agricultura respecto a la viabilidad del cultivo a instalar cumpliendo lo señalado en el numeral 16.1 de la referida norma.* **iii)** Esta área técnica, ha determinado por autorizar el área solicitada teniendo en consideración lo descrito en el Acta de Verificación Técnica de Campo (VTC) N° 0051-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/RLH, y la información descrita en la memoria descriptiva. Con relación a la ubicación geográfica en coordenadas UTM, para la autorización será considerada



los vértices del Cuadro 1 de la presente resolución. **iv)** Mediante el Informe N° 040-2026-GRMDD-GRDE/DRDAR-AAT-jri, de fecha 24.03.2026, la Dirección Regional de Desarrollo Agropecuario y Riego del Gobierno Regional de Madre de Dios, informa sobre la opinión favorable a los cultivos y el periodo vegetativo, en la cual opina sobre la viabilidad de los cultivos de plátano (04 años) en un área de siembra de 0.7 has, y yuca (01 año) en un área de siembra de 0.5 ha. Asimismo, menciona el plazo de autorización de cuatro años. **v)** Por otro lado, según el Acta de VTC, se identificó los cultivos de pomelo con un periodo ya instalado de 2 a 3 años, naranja con un periodo ya instalado de 2 a 4 años y huito con un periodo ya instalado de 1 a 4 años, todos ubicados dentro del área solicitada. En ese sentido, esta área técnica ha considerado que, el plazo de autorización será de 3 años, según la opinión favorable mediante el Informe N° 040-2026-GRMDD-GRDE/DRDAR-AAT-jri y lo constatado en el Acta de VTC, considerando como cultivo principal el plátano. **vi)** En consecuencia, esta área técnica opina que es factible autorizar al señor Hernán Ortiz De Orue Tupfia, identificado con DNI N° 42300992, la siembra de cultivos de plátano, yuca, pomelo naranja y huito, el administrado deberá tener en consideración que la autorización tiene un plazo máximo de **tres (3) años**. **vii)** El expediente cumple con todos los requisitos exigidos por la norma que regula lo solicitado, tanto en la documentación y en lo técnico. Por lo que, esta área técnica opina que es factible autorizar al señor Hernán Ortiz De Orue Tupfia, identificado con DNI N° 42300992, un área de **0.80 hectáreas (ha)**, para el uso temporal de terreno de la faja marginal derecha del río Madre de Dios, para siembra de cultivos con un plazo máximo de hasta **tres (3) años**.

OCTAVO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0080-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 14.05.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del agua, concluyó, respecto al presente procedimiento y considerando la valoración efectuada por el área técnica, corresponde amparar la solicitud de autorización de uso temporal de un área de terreno de la Faja Marginal derecha del río Madre de Dios para siembra de cultivos.

NOVENO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal p) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- OTORGAR Autorización de uso temporal de un área de terreno de la faja marginal derecha del río Madre de Dios para siembra de cultivos de **0.80 hectáreas (ha)**, a favor del señor **HERNAN ORTIZ DE ORUE TUPFIA**, identificado con **DNI N° 42300992**, dicha área se ubica en el sector Alta Cachuela, distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios; cuyo detalle es el siguiente:

TITULAR:			HERNAN ORTIZ DE ORUE TUPFIA			DNI N°		42300992		
FUENTE NATURAL DE AGUA			POLÍGONO A AUTORIZAR			UBICACIÓN POLÍTICA				
UNIDAD HIDROGRÁFICA	TIPO Y NOMBRE DE FUENTE	BIEN ASOCIADO AL AGUA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA			ÁREA (ha)	SECTOR	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO
			(Coordenadas UTM, WGS84, 19S)							
			Vértices	Este (m)	Norte (m)					
Intercuenca Medio Madre de Dios (46645)	Rio Madre de Dios	Faja Marginal Derecha	v1	480254	8619564	0.80	Alta Cachuela	Tambopata	Tambopata	Madre de Dios
			v2	480335	8619558					
			v3	480333	8619465					
			v4	480241	8619473					
Cultivo principal			Periodo vegetativo			Periodo de Instalación		Plazo de Autorización		
Plátano			5 años			-		3 años		
ÁMBITOS ADMINISTRATIVOS										
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA			Tahuamanu – Madre de Dios			Gobierno Regional			Madre de Dios	



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : CA7104B4

ARTÍCULO 2.- PRECISAR que la presente autorización tiene un plazo de vigencia de **tres (3) años**, la misma que se computará a partir de la emisión de la presente resolución.

ARTÍCULO 3.- REGISTRAR la presente autorización en el inventario de áreas ocupadas de las fajas marginales de fuentes naturales de agua, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.

ARTÍCULO 4.- PRECISAR que la presente resolución no autoriza la tala de recursos forestales ni la quema de bosques, actividades que están reguladas en la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y sus Reglamentos.

ARTÍCULO 5.- PRECISAR que la presente resolución no otorga ni reconoce ningún derecho real de garantía establecido en el Código Civil Peruano, debido a que las fajas marginales y otros bienes naturales asociados al agua, son bienes de dominio público hidráulico, estando prohibido el uso de las mismas para fines de asentamiento humano u otra actividad que las afecte. Asimismo, cualquier cambio de las condiciones en que fue otorgada la presente autorización, previa fiscalización, conlleva a dejarla sin efecto.

ARTÍCULO 6.- PRECISAR que el riesgo o daño que pudiera generarse en los cultivos por causas de eventos hidrológicos ordinarios y extraordinarios, es de responsabilidad total y exclusiva del administrado.

ARTÍCULO 7.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, supervise periódicamente el cumplimiento de la autorización otorgada.

ARTÍCULO 8.- NOTIFICAR la presente resolución al señor Hernán Ortiz de Orue Tupfía en su domicilio; poner de conocimiento a la Dirección Regional de Agricultura de Madre de Dios y a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA
DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/jjaon
Adjunto plano



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : CA7104B4